

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1794/2530

นายนิรัตน์ วิมลศิริ
กระทรวงการคลัง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 586

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ตามระเบียบของจำเลยกำหนดว่าพนักงานที่เดินทางไปประจำการต่างท้องถื่นหรือเดินทางกลับท้องถื่นที่เริ่มจ้างเมื่อออกจากงานมีสิทธิเบิกค่าพาหนะสำหรับครอบครัวและคนใช้ จำเลยมีคำสั่งบรรจุโจทก์เป็นพนักงานควบคุมผู้ป่่มอิสระสำนักงานไวยาธูปเชียงรายตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2491 และมีหนังสือถึงผู้จัดการไวยาธูป เชียงรายส่งตัวโจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในเดือนเดียวกันนั้นเช่นนี้โจทก์มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยในตำแหน่งนั้นตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งดังกล่าวแล้วจำเลยมิได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโจทก์ให้ดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานของจำเลยในกรุงเทพมหานครก่อนแล้วมีคำสั่งให้โจทก์ไปประจำการที่จังหวัดเชียงรายอันเป็นการประจำการต่างท้องถื่นแต่อย่างใดไม่โจทก์จึงมิใช่พนักงานที่เดินทางไปประจำการต่างท้องถื่นที่เริ่มจ้างอันจะทำให้โจทก์มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครตามระเบียบของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย ครั้งสุดท้ายทำหน้าที่ร้องผู้
จัดการไร่ยาสูบเชียงราย โดยในวันที่ 20 มีนาคม 2491 โรงงานยาสูบได้มีคำสั่งให้
โจทก์ไปประจำที่จังหวัดเชียงราย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุเกษียณอายุ
โดยโจทก์ไม่มีความผิด โจทก์จึงเดินทางกลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
ภูมิลำเนาที่จำเลยเริ่มจ้างโจทก์เข้าทำงาน จำเลยมีระเบียบโรงงานยาสูบว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางภายในประเทศกำหนดว่าพนักงานที่เดินทางไปประจำต่างท้อง
ถิ่นหรือเดินทางกลับท้องถิ่นที่เริ่มจ้าง เมื่อออกจากงานมีสิทธิเบิกค่าพาหนะและ
ขนส่งเดินทางกลับโจทก์ได้เสียค่าพาหนะและค่าขนส่งของกลับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
ท้องถิ่นที่เริ่มจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 8,111 บาท แต่จำเลยไม่ยอมชำระ ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเริ่มจ้างโจทก์เข้าทำงานครั้งแรกที่จังหวัดเชียงรายโดย
บรรจุโจทก์ในตำแหน่งพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระ สำนักงานไร่ยาสูบเชียงรายจังหวัด
เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2491 โจทก์จึงไม่ได้เดินทางไปประจำต่างท้องถิ่น
และไม่ได้เดินทางกลับท้องถิ่นที่เริ่มจ้าง ตามระเบียบโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ พ.ศ. 2527 โจทก์จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าพาหนะเดินทางจำนวน 8,111 บาท
แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามระเบียบ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศพ.ศ.
2527 ข้อ 7 กำหนดไว้ว่า พนักงานที่เดินทางไปประจำการต่างท้องถิ่น หรือเดินทาง

กลับท้องถิ่นที่เริ่มจ้างเมื่อออกจากงานมีสิทธิเบิกค่าพาหนะสำหรับครอบครัวและ
คนใช้ ความดังกล่าวนี้มีความหมายว่าพนักงานของจำเลยที่ประจำอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม
หากต่อมาได้เดินทางไปประจำการต่างท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ประจำ
ณ ที่แห่งหนึ่งนั้นแล้ว พนักงานผู้นั้นย่อมมีสิทธิเบิกค่าพาหนะสำหรับครอบครัวและ
คนใช้ได้ และในกรณีเช่นนี้หากพนักงานผู้นั้นออกจากงานและเดินทางกลับท้องถิ่นที่
เริ่มจ้างก็มีสิทธิเบิกค่าพาหนะดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน สำหรับกรณีของโจทก์นี้ จำเลย
ได้มีคำสั่งที่ 23/2491 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานฝ่ายไร่ โรงงานยาสูบ กรมสรรพ
สามิต มีข้อความว่า โรงงานยาสูบเห็นสมควรบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายไร่และส่งไป
ประจำสำนักงานไร่ยาสูบจึงให้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานฝ่ายไร่ ดังต่อไปนี้

(1) นายนิรัตน์ วัฒนศิริ เป็นพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระแผนกควบคุมผู้บ่มอิสระ
สำนักงานไร่ยาสูบเชียงราย

ฯลฯ

ทั้ง 3 นายนี้ได้รับเงินเดือนเดือนละ 8,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม
2491 เป็นต้นไป และต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2491 จำเลยได้มีหนังสือถึงผู้จัดการ
ไร่ยาสูบเชียงรายส่งตัวโจทก์มาปฏิบัติหน้าที่ความว่า ด้วยโรงงานยาสูบได้บรรจุและ
แต่งตั้งนายนิรัตน์ วัฒนศิริ เป็นพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระ ประจำสำนักงานไร่ยาสูบ
เชียงรายดังสืบเนาคำสั่งที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เช่นนี้ ตำแหน่งของโจทก์ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งจากจำเลยคือ ตำแหน่งพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระแผนกควบคุมผู้
บ่มอิสระของสำนักงานไร่ยาสูบเชียงราย จังหวัดเชียงราย อันมีผลให้โจทก์มีฐานะ
เป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2491 แล้ว จำเลยหาได้มีคำสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งโจทก์ให้ดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานของจำเลยในกรุงเทพมหานครมา
ก่อนแล้วมีคำสั่งให้โจทก์ไปประจำการที่จังหวัดเชียงราย อันเป็นการประจำการต่าง

ท้องถิ่นแต่อย่างใดไม่โจทก์จึงมิใช่เป็นพนักงานที่เดินทางไปประจำการต่างท้องถิ่นที่
เริ่มจ้างตามความในข้อ 7 แห่งระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ พ.ศ. 2527 โจทก์จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเพื่อ
เดินทางกลับกรุงเทพมหานครได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(มานิช เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาอะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>